
最新教师招聘考试

教育综合知识（教师职业道德）题库及答案

【单项选择题】

一、单项选择题

1. 孔子说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”这说明教师应该具备以下哪种素质（ ）
 - A. 忠于职守
 - B. 团结协作精神
 - C. 人际交往能力
 - D. 良好的道德修养
2. （ ）是教师在从事教育劳动时所应遵循的行为规范和必备的品德的总和，是调节教师与他人、与社会等关系时所必须遵守的基本道德规范和行为准则，以及在此基础上所表现出来的道德观念、情操和品质。
 - A. 教师职业道德
 - B. 教师职业道德情感
 - C. 教师职业道德意志
 - D. 教师职业道德信念
3. 教师必须以自己良好的德行和习惯去影响和培育学生，使之成为品行优秀的新一代。这是教师职业道德的（ ）特征。
 - A. 明显的示范性
 - B. 强烈的时代性
 - C. 利他性
 - D. 高度的自觉性
4. 伴随着社会经济文化发展及教育思想的转变，师德内涵不断融入了（ ）
 - ①具有鲜明时代特色的思想②具有鲜明时代特色的流行文化
 - ③具有鲜明时代特色的观念④具有鲜明时代特色的道德意识
 - A. ①②③
 - B. ①③④
 - C. ②③④
 - D. ①②④

-
5. 教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志是()
- A. 为人师表
 - B. 清正廉洁
 - C. 敬业爱业
 - D. 团结协作
6. 中小学教师职业道德建设在教师对待教育事业的较高的道德目标是()
- A. 献身于人民的教育事业
 - B. 忠于职守，为人师表，积极进取
 - C. 依法执教，廉洁从教
 - D. 注重礼仪，遵守公德
7. 托尔斯泰说：“如果一个教师把热爱事业和热爱学生结合起来，他就是一个完美的教师。”这意味着教师要()
- A. 关心学生、了解学生
 - B. 尊重学生、信任学生
 - C. 严格要求学生，对学生一视同仁
 - D. 把教学工作与热爱学生结合起来
8. 教师在履行教育义务的活动中，最主要、最基本的道德责任是()
- A. 依法执教
 - B. 教书育人
 - C. 爱岗敬业
 - D. 团结协作
9. 当前，教师队伍中存在着以教谋私，热衷于“有偿家教”的现象，这实际上违背了()的职业道德。
- A. 爱岗敬业
 - B. 依法执教
 - C. 严谨治学
 - D. 廉洁从教
10. 俗话说“满招损，谦受益”“虚心使人进步，骄傲使人落后”，教师在团队合作中，最好首先做到()
- A. 严于律己，以诚待人
 - B. 谦虚为怀，戒骄戒躁
 - C. 相互帮助，通力合作
 - D. 凡事不要先出头

11. 所谓“为人师表”，是指教师要在各方面都应该成为学生和社会上人们效法的表率、榜样和楷模。这一含义是由()决定的。

- A. 社会舆论
- B. 教师的工作对象
- C. 法律法规
- D. 传统习俗

12. 下列不属于传统师德对教学之德的要求的是()

- A. 因材施教
- B. 启发诱导
- C. 以身作则
- D. 循序渐进

13. 下列对班主任的表述中，正确的是()

- A. 所有任课教师都可以担任
- B. 所有任课教师都必须担任
- C. 学校选聘的专职人员可以担任
- D. 学校根据聘任条件选聘的任课教师可以担任

14. 教师专业发展的不竭动力是()

- A. 爱岗敬业
- B. 教书育人
- C. 关爱学生
- D. 终身学习

15. ()是教师职业道德的核心，也是教师忠诚于教育事业的具体体现。

- A. 依法执教
- B. 热爱学生
- C. 教书育人
- D. 爱岗敬业

16. 下列选项中，不属于《中小学教师职业道德规范》修订原则的是()

- A. 坚持“以人为本”的原则
- B. 坚持继承与创新相结合的原则
- C. 坚持广泛性与先进性相结合的原则
- D. 坚持典范性和示范性相结合的原则

17. 下列选项中，对教师道德行为、品质的取向具有导向和制约作用的是()

- A. 教师荣誉
- B. 教师公正

C. 教师良心

D. 教师幸福

18. 教师职业的本质要求是()

A. 爱国守法

B. 爱岗敬业

C. 关爱学生

D. 教书育人

19. ()是提高教师道德修养的根本方法。

A. 批评和自我批评

B. 确立目标, 加强学习

C. 勇于实践, 增强情感体验

D. 自觉交流, 虚心学习

20. “言行一致, 表里如一”说明为人师表()

A. 蕴含着真

B. 饱含着善

C. 体现着美

D. 蕴含着人道性

21. “其身正, 不令则行;其身不正, 虽令不从”说明教师职业道德具有()

A. 对教师工作的促进功能

B. 对社会文明的示范功能

C. 对教育对象的教育功能

D. 对教师修养的引导功能

22. 某位刚参加工作的年轻女教师比较时尚, 喜欢穿吊带衫, 佩戴夸张的耳环、项链等饰物, 还染指甲和头发。该校校长找她沟通, 提醒她违反了()的职业道德规范, 并希望她今后在学校要衣着得体。

A. 爱岗敬业

B. 关爱学生

C. 教书育人

D. 为人师表

23. 师德修养的时代性特点需要教师()

A. 随时代变化, 彻底变革师德内涵

B. 向西方发达国家学习, 重新确立师德

C. 与时俱进, 丰富和发展中华民族的优秀师德

D. 以不变应万变, 守护祖国的师德传统

-
24. 对《中小学教师职业道德规范》(2008 年修订)规定的教师“为人师表”的内容可以概括为()
- ①教师的行为示范②教师的语言示范
③教师的衣着、仪表示范④教师的举止示范
- A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
25. 师德修养的必要途径是()
- A. 加强学习
B. 躬身实践
C. 学会反思
D. 树立榜样
26. 从德育(道德教育)的角度看,师表之美的价值主要表现在三个方面,()不包括在其中。
- A. 充分发挥教育主体的德育潜能
B. 充分促成学生的榜样学习
C. 改善教育与道德教育的效能
D. 使学生的品质得到质的飞跃
27. 讽刺、挖苦、歧视学生,违反了《中小学教师职业道德规范》(2008 年修订)中()的要求。
- A. 团结协作
B. 爱岗敬业
C. 关爱学生
D. 为人师表
28. 从某种意义上说,教师的()比道德宣言或道德演讲更能教育学生。
- A. 人格魅力
B. 知识学问
C. 道德行为
D. 教学业绩
29. 加强教师职业道德修养,必须以()教育为核心。
- A. 教育观念
B. 理想信念
C. 职业道德
D. 在职培训
30. 《中小学班主任工作条例》规定,教师在担任班主任期间,其主业是()

A. 班、团委工作

B. 教育工作

C. 教学工作

D. 班主任工作

31. 坚守高尚情操，知荣明耻，严于律己，以身作则，关心集体，团结协作，尊重同事，尊重家长，作风正派，廉洁奉公。这体现了新时期教师职业道德规范的核心内容是()

A. 身正为范

B. 为人师表

C. 爱岗敬业

D. 教书育人

32. 2008 年我国重新修订过的中小学教师职业道德文件名称是()

A. 《中小学教师职业道德要求(试行草案)》

B. 《中小学教师守则》

C. 《中小学教师职业道德规范》

D. 《中小学教师职业道德规范(试行)》

33. 教育学生的感情基础是()

A. 爱工作

B. 爱学生

C. 爱学校

D. 爱教育事业

34. 当今在教学中提倡教师反思性教学，这是古代先贤的什么行为在当代的延伸()

A. 诲人不倦

B. 反躬自省

C. 教学相长

D. 为人师表

35. 体现教师追求真理、探索真理、捍卫真理的科学精神的优秀品质是()

A. 团结协作

B. 爱岗敬业

C. 为人师表

D. 严谨治学

36. 师表美的精神内涵或内在方面应该是()

A. 外表美

B. 道德美

C. 风格美

D. 形体美

37. 关于“师爱”，下列说法正确的是()

A. 处于私情之爱

B. 对少数优秀学生的关爱

C. 严慈相济，既有母爱的纯真、慈祥，又有父爱的严格、庄重

D. 师爱不具有育人的作用

38. 现代教育与以往教育最大的不同之处就是提倡教师要具有()的精神和素养。

A. 合作

B. 敬业

C. 严谨

D. 爱学生

39. ()是教师职业道德的基础，也是教师劳动积极性和创造性的源泉。

A. 热爱教育事业

B. 关爱学生

C. 为人师表

D. 教书育人

40. 下列哪一项不属于教师真正践行“爱岗敬业”要遵循的基本要求()

A. 忠于职守，尽心尽力

B. 献身教育

C. 甘为人梯

D. 坚守高尚

41. 教师必须经过道德体验才能理解道德规范，进而转化为个人的道德修养，实现这种转化的关键因素是()

A. 道德认知

B. 道德评价

C. 道德情感

D. 道德行为

42. 吴老师任教的班级有 30 多位学生考上了大学，每位家长自愿拿出 200 元表达对吴老师的谢意。吴老师正确的做法是()

A. 接受，这是尊师重教优良传统的体现

B. 接受，这是教师社会地位提高的象征

C. 接受，这是教师的辛勤劳动所得

D. 婉拒，这是变相的敛财行为

43. 对《中小学教师职业道德规范》(2008 年修订)的理解，不正确的是()

-
- A. 《中小学教师职业道德规范》是职业道德的基本要求
- B. 《中小学教师职业道德规范》是对教师的全部道德行为和教育教学工作的要求，可以取代学校的其他各项规章制度
- C. 《中小学教师职业道德规范》的基本内容继承了我国的优秀师德传统
- D. 《中小学教师职业道德规范》充分反映了新形势下经济、社会和教育发展对中小学教师应有的道德品质和职业行为的基本要求
44. ()是乐教勤业的动力源泉。
- A. 教书育人
- B. 爱岗敬业
- C. 热爱学生
- D. 学而不厌
45. “见贤思齐，见不贤而内自省也”是说明()是教师职业道德修养的重要方法。
- A. 向先进人物学习
- B. 开展批评与自我批评
- C. 坚持知行统一
- D. 努力做到“慎独”
46. 是否具备()是衡量教师职业道德素质高低的重要指标。
- A. 坚定的职业道德信念
- B. 真诚的职业道德情感
- C. 良好的职业道德行为习惯
- D. 坚强的职业道德意志
47. 下列不属于《中小学班主任工作条例》中规定的班主任工作职责和任务的是()
- A. 了解学生
- B. 组织社会实践
- C. 做好家教工作
- D. 做好学生的综合素质工作
48. 《中小学班主任工作条例》中指出，在教师任职条件的基础上选聘班主任应突出考查的条件不包括()
- A. 作风正派，心理健康，为人师表
- B. 热爱学生，善于与学生、学生家长及其他任课教师沟通
- C. 爱岗敬业，具有较强的教育引导和组织管理能力
- D. 采取多种方式与学生沟通，有针对性地进行思想道德教育
49. “师者也，教之以事而喻诸德者也”这句话体现了教师职业道德要求的()特点。
- A. 针对性

- B. 双重性
- C. 全面性
- D. 典范性

50. 教师职业道德行为的出发点是()

- A. 教师职业责任感
- B. 教师职业正义感
- C. 教师职业荣誉感
- D. 教师职业幸福感

51. 根据《中小学班主任工作条例》的规定, 班主任的基本工作量的计算方法是按当地教师标准课时工作量的()

- A. 一半计入
- B. 一倍计入
- C. 二倍计入
- D. 三倍计入

52. “培养学生良好品行, 激发学生创新精神, 促进学生全面发展” 的职业行为要求是规范()

- A. 教师与学生的关系
- B. 教师与教育事业的关系
- C. 教师与职业劳动的关系
- D. 教师与家长的关系

53. 班主任的下列做法中, 违反现行《中小学班主任工作条例》要求的是()

- A. 深入分析学生思想、心理、学习、生活状况, 有针对性地进行思想道德教育
- B. 组织本班学生自行制定和实施班规, 负责收缴学生违规罚款, 决定班费开支
- C. 组织、指导开展班会等班级活动, 做好班级的日常管理工作和安全防护工作
- D. 组织做好学生的综合素质评价工作, 评定学生的操行, 向学生提出奖惩建议

54. 刘老师很少留意那些学习能力一般的学生, 而把主要精力用于培养品学兼优的学生。刘老师的做法()

- A. 违反了公正施教的要求
- B. 有助于教学任务完成
- C. 有助于学生的个性发展
- D. 违反了严慈相济的要求

55. 教师在职业道德修养中要达到“慎独”, 其中不正确的是()

- A. 要求教师注意把师德规范内化为内心信念, 化为行为的品质
- B. 要在“隐”和“微”处着手, 狠下功夫
- C. 要重视在无人监督下, 自觉履行师德规范, 养成良好的师德行为习惯

D. 在独处和无人监督之时，可以放松

56. 殷老师特别喜欢学习，不仅上班的时候积极听老教师的课，而且在业余时间自修研究生课程，还潜心研究教学法。她虽然年轻，但是已经连续三年当选教学能手了。这体现了殷老师()

A. 关爱学生

B. 专注自身学习，将来能考研究生

C. 有终身学习理念

D. 志存高远，乐于奉献

单选题答案：

1. D【解析】“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”这是对教师为人师表的要求，即教师要具备良好的职业道德素养。

2. A【解析】题干描述的是教师职业道德的概念。

3. A【解析】题干的描述体现了教师职业道德的示范性。

4. B【解析】师德内涵不断融入了具有鲜明时代特色的思想、观念和道德意识。

5. A【解析】为人师表是教师职业道德的内在要求，是教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志。

6. A【解析】忠于人民的教育事业是我国教师职业道德的基本原则。

7. D【解析】托尔斯泰的话意味着教师要把热爱事业与热爱学生结合起来，这样教师才能成为一个完美的教师。

8. B【解析】教师在履行教师义务的活动中，最主要、最基本的道德责任是正反两个方面。正面：教书育人；反面：“不要误人子弟”。

9. D【解析】“有偿家教”违背了教师应该遵守的廉洁从教的职业道德要求。

10. B【解析】这两句话说明教师在团队合作中应做到谦虚为怀、戒骄戒躁。

11. B【解析】教师是学生学习的榜样，教师的一言一行都影响着学生的发展，因此，教师的工作对象决定着教师要为人师表。

12. C【解析】以身作则不属于对教师教学方面的要求。

13. D【解析】班主任是学校根据聘任条件，从班级任课教师中选聘的。

14. D【解析】终身学习是教师专业发展的不竭动力。

15. B【解析】略。

16. D【解析】略。

17. A【解析】题干描述的是教师荣誉的作用。

18. B【解析】爱岗敬业是教师处理其与教育事业的关系时所应遵循的原则要求，是教师职业的本质要求。

19. C【解析】实践是提高教师职业道德修养的根本方法。

20. A【解析】“言行一致，表里如一”体现的是真。

21. C【解析】“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”是对学生的影响，这说明了教师对教育对象的教育功能。

22. D【解析】为人师表要求教师衣着得体，该老师显然违背了这一要求。

23. C【解析】教师职业道德的时代性特点要求教师与时俱进，丰富和发展中华民族的优秀师德，而不是彻底变革或一味守护。

24. D【解析】《中小学教师职业道德规范》(2008年修订)中所规定的“为人师表”这一规范的具体内容，可以概括为行为、语言、衣着、仪表、举止示范这些方面。

25. A【解析】加强学习是师德修养的必要途径。学习是修养的前提。

26. D【解析】师表之美的价值表现在三个方面：(1)充分发挥教育主体的德育潜能；(2)充分促成学生的榜样学习；(3)改善教育与道德教育的效能。

27. C【解析】略。
28. C【解析】“身教重于言教”“以身作则”等都说明教师的道德行为比道德宣言或道德演讲更能教育学生。
29. B【解析】坚定教师职业道德信念，是教师职业道德修养的核心问题。
30. D【解析】班主任是中小学的重要岗位，从事班主任工作是中小学教师的重要职责。教师担任班主任期间应将班主任工作作为主业。
31. B【解析】题干描述的是为人师表的内容。
32. C【解析】略。
33. B【解析】爱学生是教育学生的感情基础，对学生进行教育首先要爱学生。
34. B【解析】略。
35. D【解析】教师追求真理、探索真理、捍卫真理的科学精神体现的是教师的严谨治学。
36. B【解析】师表美最重要的是道德美。
37. C【解析】发挥师爱应遵循：尊重信任学生、面向全体学生、关注学生全面发展、热爱学生与严格要求学生相结合。同时，师爱具有育人的作用。
38. A【解析】现代教育提倡教师应具有合作的精神和素养。
39. A【解析】兴趣是最好的老师，对教育事业的热爱，是教师职业道德的基础，也是教师劳动积极性和创造性的源泉。
40. D【解析】教师要真正践行爱岗敬业，就应该遵循以下基本要求：(1)忠于职守，尽心尽力；(2)献身教育，甘为人梯。
41. A【解析】略。
42. D【解析】对于题中所述行为，吴老师应该婉拒，因为这是变相敛财的行为，可能会恶化教学氛围。
43. B【解析】《中小学教师职业道德规范》(2008年修订)不是对教师的全部道德行为和教育教学工作的要求，不能取代学校的其他各项规章制度。
44. B【解析】爱岗敬业精神是教师乐教勤业的动力源泉。
45. A【解析】“见贤思齐，见不贤而内自省也”这句话体现的是向先进人物学习的方法。
46. D【解析】衡量教师职业道德素质高低的重要标志是看教师是否具备坚强的职业道德意志。
47. C【解析】家教工作不是班主任工作的职责和任务。
48. D【解析】《中小学班主任工作条例》第七条指出：“选聘班主任应当在教师任职条件的基础上突出考查以下条件：(1)作风正派，心理健康，为人师表；(2)热爱学生，善于与学生、学生家长及其他任课教师沟通；(3)爱岗敬业，具有较强的教育引导和组织管理能力。”
49. B【解析】“师者也，教之以事而喻诸德者也”的意思是：教师的职责是既要教学生有关具体事物的知识，又要让学生知晓立身处世的品德。这体现了教书育人的双重要求。
50. A【解析】教师职业责任感是教师在职业道德活动中形成的对他人或社会负责任的内心体验和道德情感，它既是教师职业道德行为的出发点，又是激励教师实现某种职业道德目标的动力。
51. A【解析】略。
52. C【解析】《中小学教师职业道德规范》(2008年修订)中处理教师与职业劳动关系的具体职业行为要求是“遵循教育规律，实施素质教育。循循善诱，诲人不倦，因材施教。培养学生良好品行，激发学生创新精神，促进学生全面发展。不以分数作为评价学生的唯一标准。”因此，答案选C项。
53. B【解析】略。
54. A【解析】关爱学生要求教师要关心爱护全体学生，尊重学生人格，平等公正对待学生。而刘老师把主要精力用于培养品学兼优的学生，很少留意那些学习能力一般的学生，即是不公正对待学生的表现。
55. D【解析】“慎独”一语最早出自儒家经典《礼记·中庸》。“慎独”用我们现代语言来表述，就是指在没有外界监督、独自一人的情况下，也能自觉遵守道德规则，不做任何对国家、对社会、对他人不道德的事情。因此，D项的表述是错误的。
56. C【解析】上班积极听老教师的课，业余时间自修研究生课程，潜心研究教学法，这一系列做法都体现了殷老师具有终身学习的理念。

【判断】

- 1、学校应把智育放在首位，努力提高教师的教学水平，促进学生成绩的提高。（ x ）
- 2、学校实行校长负责制。（ v ）
- 3、义务教育法规定禁止任何用人单位和社会组织招收应当接受义务教育的适龄儿童、少年。（ x ）
- 4、地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。（ v ）
- 5、适龄儿童、少年免试入学。（ v ）
- 6、社会组织或者个人依法举办的民办学校实施义务教育的，依照民办教育促进法有关规定执行。（ v ）
- 7、学校以向学生推销或者变相推商品、服务等方式谋取利益的，由县级人民政府教育行政部门给予通报批评。（ v ）
- 8、教科书审查人员，可以参与教科书的编写工作。（ x ）
- 9、现有一名 13 周岁的男孩，为中国籍新加坡人，他不享有义务教育规定的权利和义务。（ x ）
- 10、如果符合实际工作需要，学校可以聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利的人担任工作人员。（ x ）
- 11、依法治校是指学校以国家法律、法规、规章和文件规定为依据，完善内部各项管理制度和纪律，使学校管理的各个方面都做到有章可循、有法可依。（ v ）
- 12、《教育法》规定，国家建立以 财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅。（ v ）
- 13、《义务教育法》规定，国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。（ v ）
- 14、根据《预防未成年人犯罪法》的规定，营业性歌舞厅以及其他未成年人不适宜进入的场所，应当设置未成年人禁止进入的标志。（ v ）
- 15、《学校卫生工作条例》规定，学生每天学习时间（包括自习），中学不超过 8 小时，小学不超过 6 小时。（ v ）
- 16、实施教育行政处罚的机关，除法律、法规另有规定的外，必须是县级以上人民政府的教育行政部门。（ v ）
- 17、参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，3 年内不得再次参加教师资格考试。（ v ）
- 18、学校对校舍、体育设施、消防设施、各种仪器设备安全状况，应当每月检查一次。（ v ）
- 19、参加继续教育是中小学教师的权利和义务。（ v ）
- 20、预防未成年人犯罪，应立足于教育和保护，从小抓起，对未成年人的不良行为及时进行预防和矫治。（ v ）
- 21、学校应当尊重未成年学生的受教育权，不得随意开除学生。（ v ）
- 22、《学校体育工作条例》第十四条规定，学校每学年至少举行一次以田径项目为主的全校性运动会。（ v ）
- 23、对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主，惩罚为辅的原则。（ v ）
- 24、根据我国《民法通则》的规定，限制民事行为能力人包括十周岁以上的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人。（ v ）

- 25、学校、幼儿园的教职员在征得未成年学生的父母或其他监护人同意的前提下，可以对不听话的未成年学生和儿童实行体罚或者变相体罚。（ x ）
- 26、适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照《义务教育法》规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，当地乡镇人民政府可以采取罚款等强制措施，督促其履行责任。（ x ）
- 27、现有一名 13 周岁的男孩,为中国籍新加坡人，不享有义务教育规定的权力和义务。（ x ）
- 28、凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人必须送其入学接受并完成义务教育。（ x ）
- 29、如果符合实际工作需要，学校可以聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利的人担任工作人员。（ x ）
- 30、适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府批准。（ x ）
- 31、实施义务教育，不收学费，但可以收杂费。（ x ）
- 32、对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人可以不进行义务教育。（ x ）
- 33、县级以上人民政府及其教育行政部门可以根据需要改变公办学校性质。（ x ）
- 34、禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童少年。（ v ）
- 35、普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾儿童、少年。（ v ）
- 36、特殊教育教师享有特殊岗位补助津贴。（ v ）
- 37、国家不鼓励教科书循环使用。（ x ）
- 38、未经审定的教科书，可以出版、选用。（ x ）
- 39、义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育；任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费，不得向学校非法收取或者摊派费用。（ v ）
- 40、对接受义务教育的适龄儿童、少年不收杂费的实施步骤，由地方人民政府根据当地实际规定。（ x ）
- 41、国家机关工作人员和教科书审定人员应当参与教科书的编写工作。（ x ）
- 42、宁宁今年小学毕业了， he 可以到商店当售货员。（ x ）
- 43、县级以上人民政府具体负责义务教育实施工作。（ x ）
- 44、义务教育经费投入实行国务院和地方各级人民政府根据职责共同承担，县级人民政府负责统筹落实的体制。（ x ）
- 45、义务教育法于 1998 年 9 月重新修订。（ x ）
- 46、节假日补课是国家教育部明令禁止的，是一种违法行为。（ v ）
- 47、社会主义教师职业道德修养的主要内容包括政治 业务 、心理素质。（ v ）
- 48、申请认定教师资格者的普通话水平测试等级标准要在二级乙等以上标准。（ v ）
- 49、参加继续教育是中小学教师的权利和义务公正。（ v ）
- 49、教师的考核应当坚持全面考核，以工作成绩为主，做到客观、精神、准确。（ v ）
- 50、所谓教师德性，是指教师在教育教学过程中不断修养而形成的一种获得性的内在品质。（ v ）
- 51、施行义务教育的学校在教育教学和其它活动中，应当推广使用全国通用的普通话。（ v ）
- 52、预防未成年人犯罪的教育目的是增强未成年人法制观念。（ v ）
- 53、《教育法》规定，国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制。（ v ）

- 54、《义务教育法》规定，国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。（ v ）
- 55、实施教育行政处罚的机关，除法律、法规另有规定的外，必须是县级以上人民政府的教育行政部门。（ v ）
- 56、学校对校舍、体育设施、消防设施、各种仪器设备安全状况，应当每月检查一次。（ v ）
- 57、参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，开除年内不得再次参加教师资格考试。（ v ）
- 58、某班主任经常开拆学生的信件，目的是检查学生是否有不良行为，及掌握学生思想现状，班主任的做法是合法的。（ x ）
- 59、学校应当尊重未成年学生的受教育权，不得随意开除学生。（ v ）
- 60、凡具有中华人民共和国国籍适龄儿童、少年不分性别、民族、种族、家庭财产情况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。（ v ）
- 61、适龄儿童、少年的父母或者其他监护人应当依法保证其按时入学接受并完成义务教育。（ v ）
- 62、国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展。（ v ）
- 63、凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。（ v ）
- 64、发生违反本法的重大事件，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政部门负责人应当引咎辞职。（ v ）
- 65、普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。v
- 66、对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，并可以得开除。（ x ）
- 67、教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的实际发展。（ v ）
- 68、 国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。（ v ）
- 69、国家鼓励教科书循环使用。（ v ） 70、教师享有法律规定的权利，履行法律规定的义务，应当为人师表、忠诚于人民的教育事业。教师应当取得国家规定的教师资格。（v ） 71、中华人民共和国义务教育法制定的根据是根据宪法和我国实际情况确定的。（ v ）
- 72、中华人民共和国义务教育法确定的义务教育年限是九年制义务教育。（ v ）
- 73、义务教育可以分为初等教育教育和初级中等教育两个阶段。在普及初等教育的基础上普及初级中等教育。（ v ） 74、义务教育法规定的义务教育学制是由国务院教育主管部门制定。（ v ）
- 75、义务教育法规定由国务院教育主管部门确定义务教育的教学制度、教学内容、课程设置，审订教科书。（ v ） 76、义务教育法规定，适龄少年儿童的父母或者其他监护人承担“必须使适龄的子女或者被监护人按时入学，接受规定年限的义务教育”的义务。（ v ） 77、国务院基础教育改革合发展决定讲教育工作中的“两基”的含义是基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲。（ v ）

-
- 78、2002 年起，国家在贫困地区义务教育阶段实行的一种收费方式简称是“一费制”。（ v ）
- 79、2005 年起，对农村义务教育段家庭贫困的学生实施的“两免一补”的内容是免收杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费。（ v ）
- 80、我国现行的《宪法》是中华人民共和国成立后颁布的第五部宪法，1982 年颁布的。（ x ）
- 81、公民最基本的人身权是生命健康权。（ v ）
- 82、《中华人民共和国未成年人保护法》中的“未成年人”是指未满 18 周岁的公民。（ v ）
- 83、我国监护人的设立有法定监护、委托监护和指定监护三种方式。（ v ）
- 84、中华人民共和国公民年满 18 岁可以依法享有选举权和被选举权。（ v ）
- 85、12 周岁以上未成年人属于限制民事行为能力人，不满 10 周岁的未成年人属于无民事行为能力人。（ x ）
- 86、初二学生陈某犯抢劫罪被判处有期徒刑，陈某在刑罚执行期间还可以继续接受义务教育。（ v ）
- 87、初中学生李某犯盗窃罪，被判处有期徒刑 1 年缓刑 3 年，李某可以回校继续读书。（ v ）
- 88、义务教育法实施细则由国家教委制定的，于 1993 年 3 月 14 日实施的。（ x ）
- 89、依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务保证教育教学质量。（ v ）
- 90、各级人民政府对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助学费。（ x ）
- 91、2006 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了新修订的《中华人民共和国义务教育法》。（ v ）
- 92、教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。（ v ）
- 93、学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。（ v ）
- 94、学校的学生人均公用经费基本标准由国务院财政部门会同教育行政部门制定，并根据经济和社会发展状况适时调整。制定、调整学生人均公用经费基本标准，应当满足教育教学基本需要。（ v ）
- 95、义务教育是国家必须予以保障的公益性事业。地方各级人民政府应保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。（ v ）
- 96、凡具有中华人民共和国国籍儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。（ v ）
- 97、义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。（ v ）
- 98、学校不得违反国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。（ v ）
- 99、国家对义务教育的学生免收学费、杂费。（ v ） 100、父母或者其他监护人可以得使在校接受义务教育的未成年人辍学。（ x ）
- 

【简答】

1.学校事故侵权行为的特征

(1)学校或教师侵害了学生的合法权益，因为侵权行为必须是行为人通过自己实施的作为或不作为的行为侵害了他人的合法权益。无实施的行为，或者只有行为而无损害都不构成侵权行为。

(2)侵害行为的侵害对象是学生的人身权，因为侵权行为侵害的是不是一般的权利，而是绝对权利，即义务人不确定，权利人无需经义务人实施一定的行为即可实现的权利，包括物权和人身权。

(3)必须是学校或教师基础过错而实施的行为，因为过错是侵权行为的必要条件，在过错的概念中，不仅包括了行为人的主观状态的不正当性和应受谴责性，而且包括了客观行为的违法性。

2.我国教育法体系的几个基本层次。

我国教育法体系的几个基本层次。

教育法位于我国教育法体系的第一个层次。它是以宪法为依据制定的基本法律，主要规定我国教育的基本性质、地位、任务、基本法律原则和基本教育制度等。教育法是全部教育法规的“母法”是，是协调教育部门内部以及教育部门与其他社会部门相互关系的基本准则，也是制定教育部门其他法律法规的依据。

部门教育法位于我国教育法体系的第二个层次，主要调整各个教育部门的内外部关系。根据规范内容的不同以及我国的基本国情和实际需要，大致由义务教育法、职业教育法、高等教育法、成人教育法、教师法和教育经费法 6 个部门组成，每一部门由全国人民代表大会或其常务委员会制定单行法律。

教育行政法规位于教育法体系的第三层次。主要是为实施教育法和各单行法而制定的规范性文件。此外，属于较为具体的问题，教育法或单行法未予规范的问题，也可由行政法规来加以规定。属于这一层次的行政法规由国务院制定和发布，它应是我国教育法的主体。

地方性法规、自治条例、单行条例和教育行政法规位于教育法体系的第四层次，它不仅数量多，而且规定的也最为具体、详细。

3.教师的义务

(1) 遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；

(2) 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；

(3) 对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义与民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化和科学技术教育，组织、带领学生参加有益的社会活动；

(4) 爱护关心全体学生，尊重学生人格，促进学生的品德、智力、体质等方面全面发展；

(5) 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生成长的现象；

(6) 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

4.我国学校的法律地位。

学校及其他教育机关在其活动时，根据条件和性质的不同，可以具有两种主体资格。

当其参与行政法律关系，取得行政上的权利和承担行政上的义务时，它就是行政法律关系主体；当其参与民事法律关系，取得民事权利和承担民事义务时，它就是民事法律关系的主体。

5.学校的义务

- (1) 遵守法律、法规；
- (2) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (4) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (6) 依法接受监督。

6.我国教师的法律地位

我国教师的法律地位

我国教师的法律地位，根据 1993 年 10 月第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过的《教师法》第三条规定，“教师是履行教育教学职责的专业人员”，“承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命”。这一规定首次从法律上确认了教师职业的专业性。

7.学生的法律地位

首先，作为社会中的一名成员，学生的身份是一名公家公民，其地位由我国《宪法》、《民法》及其他一系列法律、法规所确认；其次，作为学校这个特定环境中的一员，学生具有不同于一般国家公民的地位，其地位由我国《教育法》、《义务教育法》及其他有关教育的法律、法规所确认，这种地位体现了学生作为“受教育者”这一角色的本质特征；再次，对于所有未满 18 周岁的学生而言，因其具有“未成年人”这一特殊身份，因而还具有不同于已满 18 周岁的学生的法律地位，他们的这一地位已由我国《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律、法规或相关的条款所确认。

8.学校的权利

- (1) 按照章程自主管理
- (2) 组织实施教育教学工作
- (3) 招收学生或者其他受教育者
- (4) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分
- (5) 对受教育者颁发相应的学业证书
- (6) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分
- (7) 管理、使用本单位的设施和经费
- (8) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉
- (9) 法律、法规规定的其他权利

9.教师的权利

- (1) 进行教育教学活动，开展教育教学改革实验；
- (2) 从事科学研究，学术交流，参加专业的学术团队，在学术活动中充分发表意见；
- (3) 指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；
- (4) 按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；

(5) 对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会和其他形式，参与学校的民主管理；

(6) 参加进修或者其他方式的培训。

10. 学生的权利与义务。

学生的权利：

- (1) 参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料；
- (2) 按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；
- (3) 在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；
- (4) 对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益提出申诉或者依法提起诉讼；
- (5) 法律、法规规定的其他权利。

学生的义务：

- (1) 遵守法律、法规；
- (2) 遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想道德和行为习惯；
- (3) 努力学习，完成规定的学习任务；
- (4) 遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

11. 提起学生申诉制度的条件

首先，提起申诉的人必须是不服学校处分或认为学校侵犯了其合法权益的学生本人，如果学生年龄较小，可由其监护人代为提出。

其次，必须针对特定的被申诉人，包括做出不利处分的学校或侵犯了其合法权益的学校或教师。

再次，提出申诉的事项必须在教育法律、法规等规定的受理范围之内。

最后，提出申诉必须遵循一定的程序。

12. 学校事故所承担的侵权民事责任的特点

(1) 是由于违反了法定义务而产生的法律后果。民事义务从性质上说可分为两种，即法定义务和当事人依法自主约定的义务。违反法定义务构成侵权责任，违反依法自主约定的义务，则构成违约责任。学校事故显然属于前者。

(2) 以侵权行为为前提的责任。侵权责任产生的法律基础是侵权行为，没有侵权行为就谈不上承担侵权责任。

(3) 具有强制性。侵权责任作为一种法律责任，它区别于职业责任、教育责任、成人责任等特点就在于具有强制性。

(4) 责任形式是财产责任。由于学校事故给学生的财产造成了一定的损害，学校或教师需要以自己的财产来对其不法行为所造成的损害后果负责，因此学校事故的责任形式是财产责任。

【案例分析】

案例 1：

某初中生马超,学习成绩不好,守纪情况也差.一天,在教学楼内玩球,故意将一个价值三百元的吊灯打坏,学校在查明事实经过后,依据学校有关“损坏公物要赔偿和罚款”的规章制度,对马超作出三点处理决定:一是给予警告处分;二是照价赔偿吊灯;三是罚款三百元.(对此学校,教师,学生及家长均没有感到什么不妥当.该校在全校师生大会上以此事为案例,大谈依法治校,从严治校的重要性)

对此做法,你认为是否妥当? 为什么?

学校对马超的处理意见并不都是合法的,一,二条处理意见是合法的,但对学生课以罚款则是一种典型的违法行为.因为行政制裁分行政处分和处罚两个方面,而实施行政处分和处罚的单位是有明确要求的,国家特定行政机关享有行政处罚权如工商,税务,治安等机关,而学校只有行政处分的权力,可以对学生处分(纪律处分),但没有对学生进行行政处罚的权力.

因为行政处分是一种内部行政法律行为,是隶属关系之间的双方,上对下实行如医院对医生,学校对学生教师,机关对工作人员,处分类别有警告,严重警告,记过,开除,免职;行政处罚是一种外部行政法律行为,具有公共行政意义,由特定行政机关实行如治安机关进行的拘留,劳动教养,罚款,没收财产等.∴罚款是行政处罚,只有特定国家的行政机关才有行政处罚权,学校不是行政机关,而且学校对学生是隶属内部行政行为,学校对学生予以罚款没有任何法律依据.96年《行政处罚法》明确规定“没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效.”

案例 2:

某班主任经常开拆学生的信件,目的是检查学生是否有不良行为,及掌握学生思想现状,班主任的做法合法吗?

不合法,除法律规定的部门外,任何人不得开拆他人的信件。

所谓依法治教,就是用法律来规范教育管理,协调教育关系,指导教育活动,解决教育纠纷,保护学校和师生的合法权益,促进教育事业的健康快速发展。

依法治教是实施依法治国方略的重要组成部分;是提高全民族法律素质,培养现代化建设人才的基础性工程;是维护社会稳定和青少年合法权益的重要措施;是教育发展的内在要求和广大青少年家长的迫切期望。

推进依法治教的必要性

- (1)、依法治教是发扬社会主义民主、加强党的领导在教育领域的直接体现和必然要求
- (2)、依法治教是社会主义市场经济条件下,教育进一步改革与发展的客观需要
- (3)、依法治教是教育行政部门改变领导方式、依法行政、提高行政管理效率与水平的必然选择
- (4)、依法治教是培养跨世纪一代新人、实施科教兴国战略的有力保证

案例 3:

王力是一个 15 岁的初中生,她总觉得自己不是读书的料,就想到一家餐馆去打工赚钱,可是,她又听别人说,未满 16 岁的未成年人是不允许被雇用的。

请问:哪一种观点是正确的?并说明教育政策与教育法律的关系。

后一观点是正确的。国务院《禁止使用童工规定》第 3 条:国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位或者个体工商户均不得招用不满 16 周岁的未成年人。禁止任何单位或者个人为不满

16 周岁的未成年人介绍就业。禁止不满 16 周岁的未成年人开业从事个体经营活动。所以，王力还暂时不能去打工。如果她还没有完成九年义务教育，那么她就应该继续她的学校生活；如果她已经完成了九年义务教育，并且不想继续升学，那么，她可以参加一些国家和社会举办的职业技能培训，为年满 16 周岁以后的就业做准备。

我国的教育法律和教育政策在本质上是一致的。体现的意志和根本任务的相同的。

(1)、政策是法律的基础和灵魂，而法律是政策的特定表现形式，因此法律的制定和执行必须在政策指导下进行。法律的制定不得与党和国家的总路线、总方针、总政策及其各项基本政策相违背。执行国家有关教育的法律，也是有效地贯彻实施党对教育工作政策的重要保证。

(2)、政策和法律有着共同的本质，这是政策和法律保持协调一致的基础。在一定条件下，政策和法律之间会发生不一致，甚至相抵触的情况。就应当区别具体情况，及时调整政策或者修改法律。

(3)、政策和法律由于各自不同的特点，使其在调整社会关系上具有各自特有的优势。这就需要在保持政策与法律协调一致的基础上，充分发挥政策和法律各自的优势，相互配合，既要发挥政策对教育改革与发展的指导作用，又要维护教育法律的权威，严格依法办事，发挥教育法律的规范性作用。

5、你认为依法治教对于建设社会主义法治国家的意义有哪些？（思考题 5）

①依法治教是党中央、国务院提出的依法治国方针在教育工作中的具体体现，是关系教育改革与发展全局的一个重要工作方针。②随着依法治国思想的深入人心和教育体制改革的不断推进，依法治教成为当前中国教育改革与发展的必然选择和重要任务。

③加强教育的法制建设，实现依法治教，使教育工作全面走上法治轨道，对于坚持社会主义办学方向，确保教育优先发展的战略地位，实施科教兴国战略，具有十分重要的意义。

案例 4：

某幼儿园 一天下午到了离园时间，家长纷纷到班上接孩子，父母还没有到的孩子就在活动室里玩玩具。东东和明明两名幼儿因争抢一支玩具手枪扭打起来，正在与其他家长沟通的老师文珊闻声立即走上前去阻止他们，并没收了玩具手枪，教育他们不能打架。待两名幼儿各自去玩其他玩具后，文珊继续接待来园的家长。此时东东心有不忿，突然跑到明明身后，用力将其推倒，造成明明额头被摔破，缝了四针。

事故发生后，明明的家长要求幼儿园和东东的家长共同承担赔偿责任。但幼儿园认为自己不存在过错，无需承担损害赔偿。而东东的家长则认为，孩子是在幼儿园将人推倒致伤，是教师文珊监管不力造成，应该由幼儿园负全责。

问 （1）本案涉及的是何种类型的法律系？

教育民事法律关系。

（2）这起伤害事故的法律 responsibility，究竟应该由哪一方来承担呢？

根据《学生伤害事故处理办法》第八条规定：“学生伤害事故的责任，应当根据相关当事人的行为与损害后果之间的因果关系依法确定。因学校、学生或者其他相关当事人的过错造成的学生伤害事故，相关当事人应当根据其行为过错程度的比例及其与损害后果之间的因果关系承担相应的责任。当事人的行为是损害后果发生的主要原因，应当承担主要责任；当事人的行为是损害后果发生的非主要

原因，承担相应的责任。”

结合这起事故，幼儿东东的行为与明明受损害的后果之间有直接的因果关系，东东是伤害事故的责任者。教师文珊在发现东东和明明之间发生纠纷打闹时，及时劝阻幼儿间的不当行为并进行了教育，尽到了管理教育职责，东东事后报复伤人是她无法预见和制止的突发行为，故教师和园方在此事件中已履行了相应职责，行为并无不当，并无过错，故无需负法律责任。这起幼儿间的伤害应由致害人承担责任，但造成伤害发生的幼儿东东是无民事行为能力人，所以应由东东的监护人承担民事损害赔偿

案例 5:

杜某，男，19 岁，2018 年 10 月因其结伙打架，被甲中学开除，之后转入乙校学习。2018 年 10 月 22 日晚 9 点左右，窜入甲校男生宿舍，在 9:20—10:30 期间内，先后强行进入 10 个寝室，口称借钱，出言不逊，利用威胁、恐吓手段，向十几名学生索要人民币 800 多元，对不拿钱者拳打脚踢。一名已经入睡的学生被打得头痛难忍、耳鸣不止，当晚在同学护理下去市医院进行检查、治疗，花掉医疗费、车费 700 余元；另一名学生左腮被打一拳，致使面颊内侧被牙垫破；还有一学生左眼被打青，造成眼内淤血。事发后，学校及时将情况反映给上级各有关部门，三天后区公安分局将杜某收审，责令其退还了强行索要的人民币，赔偿了伤者的医药费和其他费用，并处以 15 天拘留。

问：(1)、本案中，存在哪几类法律关系？

有两类：杜某与受害学生之间的民事法律关系；杜某与治安管理机构之间的行政法律关系。

(2)、这些法律关系的主体分别是谁？

多个主体：杜某、受害学生、治安管理行政机关都是法律关系的参加者，皆为法律关系的主体。其中杜某，每个受害学生为个人主体；治安管理行政机关为集体主体。

从杜某与受害学生法律关系看，杜某和受害学生间是平权型的民事法律关系，都为主体，受害学生为权利主体，有权利要求杜某不侵犯自己的财产权与人身权，杜某是义务主体，有义务不侵犯他人财产权与人身权。但杜某向受害人索要人民币并将人致伤，客体为学生的财产（800 多元人民币）和身体健康。杜某违反了禁止性规范，应对受害学生承担民事法律责任，具体方式是：返还财产，即退回要的 100 多元钱；赔偿损失，赔偿医疗费和相关一些费用如营养费等。

从杜某与治安管理机构的关系看，都为主体，治安管理机构是权利主体，有维护社会公共秩序的权利；杜某为义务主体，有不扰乱公共秩序的义务，客体就是公共秩序，具体就是学校正常的生活秩序。杜某与治安管理机构之间属于隶属型行政法律关系，杜某应对公安机关承担行政法律责任，具体方式就是接受行政拘留 15 天处罚。

案例 6:

刘芳是初二年级学生，家住农村，离学校较远，每天上学要走好长一段路程。一天，爸爸突然对她说：“明天你不要去上学了，到小卖部给你妈帮忙吧，你妈一个人忙不过来。”刘芳听了后，伤心地哭了。她想念书，她舍不得学校的老师和同学们。但是，她又不能不听爸爸的话，只好不去学校读书了。老师了解到刘芳的情况后，找到了刘芳的爸爸，劝他让刘芳继续上学。刘芳爸爸说：“女孩子比不得男孩子，读书多了也没什么用，还不如让她在家里干点活呢。再说了刘芳是我的女儿，

让她不让她上学得由我说了算。”

问：小芳爸爸的说法对吗？小芳的爸爸都违反了哪些规定？

不对。 违反了《中华人民共和国义务教育法》和《未成年人保护法》。《中华人民共和国义务教育法》第十一条第一款规定”父母或者其他监护人必须使适龄的子女或者被监护人按时入学，接受规定年限的义务教育。《未成年人保护法》第九条规定： 父母或者其他监护人应当尊重未成年人接受教育的权利，必须使适龄未成年人按照规定接受义务教育，不得使在校接受义务教育的未成年人辍学。

案例 7：

2018 年 5 月 20 日中午，某小学 9 岁的一年级学生黄某和阿敏一起离开学校，来到学校附近的津头砖厂一水坑游泳，黄某在游泳过程中溺水身亡。黄某死亡后，学校支付了 1000 多元丧葬费，另外给了家长 4000 元。此后，黄的父母与学校双方未能就赔偿数额达成协议，黄的父母将学校告上法庭，请求法院判令赔偿 20 年的死亡补偿费 112680 元。

问：（1）、本案涉及的是何种类型的法律关系？

教育行政法律关系

（2）、本案中学校是否应该承担法律责任？

学校在当年招生简章中承诺免费专车接送学生回家，家长送其子到学校就读，表明家长接受了学校提供的专车接送学生回家的服务，双方之间已就此达成约定。黄某未满 10 周岁，是无民事行为能力人，但学校未能按照约定在放学时将学生集中点名后用专车接送回家，而是任由黄某私自离开学校，导致黄某在校外游泳溺水死亡，对此，学校是有过错的，应承担赔偿责任。

案例 8：

2018 年 6 月，某小学三年级两名学生（均为 9 岁）在课间休息时，在操场上相互嘻闹，学生甲将学生乙摔倒在地，致使学生乙脊椎受伤，当时学生乙下肢不能活动。其他同学将此事报告了班主任伍老师，伍老师立即与学生乙的家长取得了联系，要求其迅速到学校未处理此事。家长来到学校后立即将学生乙送到医院治疗。乙住伤治疗了 26 天，共花医疗费 8674 元。出院后，学生乙的右腿仍行走不便。学生乙的父母以学生乙作为原告，将学生甲的父母、其所在学校列为共同被告，向人民法院提起了民事赔偿诉讼。要求被告承担医疗费 8600 元，护理费 1200 元，伤残补助费 10 万元，精神损害赔偿费 10 万元。

问：（1）、本案涉及的是何种类型的法律关系？

教育民事法律关系

（2）、本案中学校是否应该承担法律责任？

学校不承担法律责任。根据 《学生伤害事故处理办法》第 9 条明确规定了学校承担学生伤害事故责任的情形，对于不属于该条规定的情形，学校不承担责任。学生乙虽然是上学时间在学校受到的伤害，但是伤害事故的发生原因在于学生甲、乙之间的打闹，学校没有过错，学校不承担赔偿责任。

（3）、学生乙的父母提出的民事赔偿诉讼要求合理吗？

不合理。根据《民法通则》第 133 条、《最高人民法院关于贯彻〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第 160 条的规定，法院判决学生甲的父母承担部分赔偿责任，赔偿医疗费 4300 元、

护理费 600 元、伤残补助费 2 万元。